

Staats- und Regierungsform Deutschlands

I. Art. 20 GG

1. Wortlaut

Artikel 20 des Grundgesetzes GG lautet:

- (1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.*
- (2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.*
- (3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.*
- (4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.*

2. Bedeutung

Art. 20 GG ist einer der zentralen Verfassungsartikel Deutschlands und legt die grundlegenden Prinzipien der Staatsstruktur fest. Diese Prinzipien bilden die Basis der deutschen Verfassungsordnung und dürfen gemäß Art. 79 Abs. 3 GG (Ewigkeitsklausel) nicht geändert werden.

II. Strukturprinzipien

1. Demokratie

Die Demokratie ist das zentrale Staatsprinzip in Deutschland. Es bedeutet, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. In der Praxis wird die Demokratie in Deutschland durch die repräsentative Demokratie verwirklicht, bei der das Volk seine Macht durch die Wahl von Vertreterinnen und Vertretern in Parlamenten (z. B. Bundestag) ausübt.



Kernmerkmale der Demokratie sind:

- Freie und regelmäßige Wahlen
- Gewaltenteilung (Exekutive, Legislative, Judikative sind voneinander getrennt und kontrollieren sich gegenseitig)
- Meinungs- und Pressefreiheit
- Achtung der Menschenrechte

3. *Republik*

Deutschland ist eine Republik, was bedeutet, dass das Staatsoberhaupt (der Bundespräsident) nicht durch Erbfolge, sondern durch Wahl bestimmt wird. Im Gegensatz zur Monarchie ist das Amt des Staatsoberhauptes in einer Republik zeitlich begrenzt und die politische Macht liegt bei gewählten Repräsentanten.

Merkmale der Republik sind:

- Wahl des Staatsoberhauptes
- Keine monarchische Erbfolge
- Amtszeit des Staatsoberhauptes ist begrenzt

4. *Bundesstaat*

Deutschland ist ein Bundesstaat, bestehend aus 16 Bundesländern, die über eine eigene Landesregierung und teils eigenständige Gesetzgebungskompetenzen verfügen. Diese föderale Struktur ermöglicht es, politische Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen zu treffen und regionale Besonderheiten zu berücksichtigen.

Merkmale des Bundesstaats sind:

- Aufteilung in Bundesländer mit eigenen Verfassungen und Kompetenzen
- Zweikammersystem auf Bundesebene (Bundestag und Bundesrat)
- Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern

5. *Rechtsstaat*

Der Rechtsstaat ist ein zentrales Element der deutschen Staatsordnung. Er garantiert, dass die Staatsgewalt an Recht und Gesetz gebunden ist. Das bedeutet, dass staatliches Handeln

nur auf der Grundlage von Gesetzen erfolgen darf und jeder Bürger Rechtsschutz vor unabhängigen Gerichten beanspruchen kann.

Merkmale des Rechtsstaats sind:

- Bindung der Exekutive an Gesetze
- Recht auf gerichtlichen Schutz und faire Verfahren
- Gewaltenteilung, insbesondere eine unabhängige Justiz

6. Sozialstaat

Der Sozialstaat verpflichtet den Staat, für soziale Gerechtigkeit und die Sicherung sozialer Grundrechte zu sorgen. Dies schließt den Schutz benachteiligter Gruppen, die Sicherstellung eines menschenwürdigen Existenzminimums und den Ausgleich sozialer Unterschiede durch Maßnahmen wie Sozialversicherungen und staatliche Hilfen ein.

Merkmale des Sozialstaats sind:

- Sicherstellung sozialer Grundrechte (z. B. auf Arbeit, Bildung und Wohnung)
- Soziale Sicherungssysteme (Kranken-, Renten-, Arbeitslosenversicherung)
- Schutz sozial schwächerer Gruppen